Estratégia Concursos

Aula 06

PRF (Policial) Passo de Legislação de Trânsito e Resoluções do CONTRAN

Autor:
Murilo Soares

09 de Abril de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Infrações, penalidades e medidas administrativas no CTB.

Importância do assunto – Análise Estatística 1
Aposta estratégica 2
Questões objetivas estratégicas 2
Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 8
Questionário de revisão e aperfeiçoamento 8
Lista de questões objetivas estratégicas 18

IMPORTÂNCIA DO ASSUNTO – ANÁLISE ESTATÍSTICA

Para classificamos os assuntos em relação à importância, teremos como parâmetro a seguinte tabela:

% de Cobrança	Importância do Assunto
Até 1,9%	Baixa a Mediana
De 2% a 4,9%	Média
De 5% a 9,9%	Alta
10% ou mais	Muito Alta

Para a banca **CESPE/CEBRASPE**, os tópicos "***Infrações, penalidades e medidas administrativas no CTB***" possuem **importância muito alta**, já que foram cobrados em **69** questões, ou seja, em aproximadamente **19,71%** das **350** questões analisadas.

Utilizando uma tabela, temos o seguinte cenário:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

TÓPICO	IMPORTÂNCIA	NÚMERO (E %) DE QUESTÕES QUE COBRARAM O TÓPICO
Infrações, penalidades e medidas administrativas no CTB	**Muito alta**	**69 (19,71%)**

APOSTA ESTRATÉGICA

Dentro dos assuntos objeto deste relatório, acreditamos que as **infrações relativas a circulação, parada e estacionamento**, além daquelas concernentes ao d**esrespeito aos limites de velocidade** (diferenciação da gravidade quanto aos percentuais de "até 20% do limite", "de 20% a 50% do limite" e "superior a 50% do limite" estabelecido) sejam os pontos mais quentes, mais prováveis de serem cobrados na nossa prova.

Uma novidade importantíssima da Lei nº 14.071/2020 e que também surge como boa aposta é que **DEVERÁ** (obrigação!) "*ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 (doze) meses.*" Na redação anterior do *caput* do art. 267 do CTB, isso era uma FACULDADE da autoridade de trânsito: "*Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator, na mesma infração, nos últimos doze meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender esta providência como mais educativa*".

QUESTÕES OBJETIVAS ESTRATÉGICAS

1) CESPE - Técnico Judiciário (TRF 1ª Região)/Administrativa/Segurança e Transporte/2017 De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB.) e as resoluções do CONTRAN sobre a condução de veículos automotores, julgue o item a seguir.

Não parar o veículo antes de transpor linha férrea caracteriza infração gravíssima passível de multa.

Afirmação correta, de acordo com o art. 212 do CTB:

> *Art. 212. Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea:*
>
> *Infração - gravíssima;*
>
> *Penalidade - multa.*

GABARITO: certo.

2) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Técnico e Administrativo/Segurança Institucional e Transporte/2015

À luz do disposto no CTB, julgue o item seguinte, relativo ao meio ambiente e aos veículos automotores.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A buzina, um agente causador de poluição sonora, poderá ser usada pelo condutor do veículo desde que em toque breve, para fazer advertências necessárias e evitar acidentes; contudo, usar a buzina entre 22 h e 6 h configura infração de trânsito.

O enunciado cobrou o conhecimento a respeito do uso da buzina, em interpretação conjunta dos artigos 41, inciso I, e 227, inciso III, do CTB:

Art. 41. O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina, desde que em toque breve, nas seguintes situações:

I - para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes;

Art. 227. Usar buzina

(...)

III - entre as vinte e duas e as seis horas;

GABARITO: certo.

3) CESPE - Policial Rodoviário Federal/2013

Com base na legislação da PRF, julgue o item que se segue.

Comete infração de trânsito gravíssima, punível com multa, o condutor que não reduz a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito, quando se aproxima de passeatas, manifestações populares e aglomerações.

Essa infração está prevista no art. 220, inciso I, do CTB:

Art. 220. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito:

I - quando se aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos, préstitos e desfiles:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa;

GABARITO: certo.

4) CESPE - Policial Rodoviário Federal/2013

Com base na legislação da PRF, julgue o item que se segue.

A autoridade de trânsito, na esfera de suas atribuições, poderá aplicar, quando cabível, penalidade consistente na frequência obrigatória em curso de reciclagem, sem prejuízo das punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito.

Trata-se do disposto no artigo 256, inciso VII e § 1º, do CTB:

Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades:

(...)

VII - freqüência obrigatória em curso de reciclagem.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

§ 1º A aplicação das penalidades previstas neste Código não elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, conforme disposições de lei.

GABARITO: certo.

5) CESPE - Técnico Judiciário (TJ AC)/Técnico-Administrativa/Motorista/2012

Considerando que o motorista deve conduzir um veículo em perfeitas condições de funcionamento e percorrer trechos de trânsito urbano e estradas, julgue o item a seguir com base no código brasileiro de trânsito e suas alterações.

Quando houver declive acentuado ou existindo obras ou trabalhadores na pista, deve-se reduzir a velocidade. Entretanto, não é recomendável conduzir a uma velocidade inferior a 50% da regulamentada, como forma de garantir a segurança de todos.

De fato, o CTB proíbe, em regra, a condução de veículos em velocidade inferior a 50% da máxima permitida – art. 219 do CTB:

Art. 219. Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita:

Infração - média;

Penalidade - multa.

GABARITO: certo.

6) CESPE - Soldado Bombeiro Militar (CBM DF)/Condutor e Operador de Viatura/2011

Considerando que um caminhão do CBMDF, em serviço de urgência e devidamente identificado por alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, esteja transitando por uma pista de quatro faixas bastante congestionada, julgue o item seguinte.

Constituiria infração gravíssima o fato de um condutor deixar de dar passagem ao referido caminhão.

Essa é uma infração prevista no art. 189 do CTB:

Art. 189. Deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores, de socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e às ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa.

GABARITO: certo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

7) CESPE - Soldado Bombeiro Militar (CBM DF)/Condutor e Operador de Viatura/2011

Considerando que um caminhão do CBMDF, em serviço de urgência e devidamente identificado por alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, esteja transitando por uma pista de quatro faixas bastante congestionada, julgue o item seguinte.

Cometeria infração de trânsito o condutor de um automóvel que seguisse o referido caminhão, aproveitando-se da facilidade de tráfego gerada pelos espaços deixados pelos demais motoristas ao cederem passagem ao veículo em serviço de urgência.

Essa conduta é uma infração prevista no art. 190 do CTB:

> *Art. 190. Seguir veículo em serviço de urgência, estando este com prioridade de passagem devidamente identificada por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente:*
>
> *Infração - grave;*
>
> *Penalidade - multa.*

GABARITO: certo.

8) CESPE - Soldado Bombeiro Militar (CBM DF)/Condutor e Operador de Viatura/2011

Acerca da legislação de trânsito, julgue o próximo item.

A cassação do documento de habilitação é uma medida administrativa aplicada quando a autoridade de trânsito aplica penalidade de suspensão do direito de dirigir.

A cassação do documento de habilitação é uma penalidade, não uma medida administrativa, consoante o art. 256, inciso V, do CTB:

> *Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades:*
>
> *(...)*
>
> *V - cassação da Carteira Nacional de Habilitação;*
>
> *VI - cassação da Permissão para Dirigir;*

GABARITO: errado.

9) CESPE - Técnico Judiciário (STM)/Administrativa/Segurança/2011

Com base na legislação de trânsito, julgue o item.

Considere que, depois de ter seu aparelho de som automotivo furtado por duas vezes, Rodrigo decidiu adquirir um aparelho sonoro portátil e passou a conduzir seu veículo ouvindo música nos fones de ouvido do aparelho.

Nessa situação, Rodrigo comete infração de trânsito ao dirigir ouvindo música mediante a utilização de fones nos ouvidos.

A conduta narrada no enunciado constitui infração de trânsito prevista no art. 252, inciso VI, do CTB:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 252. Dirigir o veículo:

(...)

VI - utilizando-se de fones nos ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou de telefone celular;

Infração - média;

Penalidade - multa.

GABARITO: certo.

10) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Especializado/Transportes/2010

Com relação às normas gerais de circulação, conforme a legislação de trânsito vigente, julgue o item que se segue.

Apenas em caso de necessidade, é permitido ao condutor deixar o veículo estacionado na pista de rolamento de estradas, rodovias e vias de trânsito rápido, ainda que dotadas de acostamento.

Estacionar o veículo na pista de rolamento de estradas, rodovias e vias de trânsito rápido em que há acostamento é infração gravíssima

Art. 181. Estacionar o veículo:

(...)

V - na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento

Infração - gravíssima;

Penalidade – multa

Medida administrativa - remoção do veículo;

Notamos que não há previsão de exceção a essa regra, pois a pista é dotada de acostamento, local em que deve ocorrer o estacionamento, se for o caso.

GABARITO: errado.

11) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Especializado/Transportes/2010

Julgue o item subsequente, acerca do uso da buzina e das luzes do veículo, de acordo com as disposições do CTB.

Considere que um motorista, às seis horas da manhã, acione repetidamente e de forma prolongada a buzina de seu automóvel para chamar a atenção de um pedestre em situação de perigo. Nessa situação, dada a situação de emergência, o motorista não comete infração de trânsito.

O uso da buzina só pode ocorrer de forma breve, conforme o art. 41 do CTB:

Art. 41. O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina, desde que em toque breve, nas seguintes situações:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

I - para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes;

II - fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo.

GABARITO: errado.

12) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Especializado/Transportes/2010

Com relação a infrações e crimes de trânsito, julgue o item a seguir, de acordo com o CTB.

Comete infração média o condutor que deixa de deslocar, com antecedência, o veículo para a faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro da respectiva mão de direção, na situação em que pretenda manobrar para um desses lados.

Essa é uma infração de gravidade média, conforme o art. 197 do CTB:

Art. 197. Deixar de deslocar, com antecedência, o veículo para a faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro da respectiva mão de direção, quando for manobrar para um desses lados:

Infração - média;

GABARITO: certo.

13) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Especializado/Transportes/2010

Com relação a infrações e crimes de trânsito, julgue o item a seguir, de acordo com o CTB.

Considera-se infração média o fato de dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança.

Essa infração é de gravidade leve, nos termos do art. 169 do CTB:

Art. 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança:

Infração - leve;

GABARITO: errado.

14) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Especializado/Transportes/2010

Com relação a infrações e crimes de trânsito, julgue o item a seguir, de acordo com o CTB.

Considera-se infração gravíssima o ato de dirigir ameaçando pedestres durante a travessia de via pública, ou os demais veículos, estando o infrator sujeito a multa e suspensão do direito de dirigir.

Essa afirmação está de acordo com o previsto no art. 170 do CTB:

Art. 170. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e suspensão do direito de dirigir;

Medida administrativa - retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação.

GABARITO: certo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A partir da análise das questões mais recentes de Legislação de Trânsito elaboradas pelo CESPE (CEBRASPE) e do ordenamento jurídico vigente, em relação ao tópico ora em análise, para que o estudo seja melhor direcionado, é necessário, pelo menos, que seja compreendido e, se possível, decoradas as infrações de trânsito previstas no CTB, além das respectivas naturezas (leve, média, grave ou gravíssima) e penalidades e medidas administrativas, se for o caso, e aspectos relacionados às regras a respeito da suspensão do direito de dirigir.

Há muitas infrações previstas no CTB, sendo uma tarefa árdua decorá-las em conjunto com suas gravidades (leve, média, grave e gravíssima), penalidades (multa, apreensão do veículo...) e medidas administrativas (retenção do veículo, transbordo de carga excedente...).

Quanto estudei para o concurso da PRF, percebi a necessidade de encontrar uma "técnica", um jeito mais fácil de fazer esse tipo de relação / associação, para que fosse facilitado o aprendizado a respeito das gravidades x penalidades x medidas administrativas decorrentes das infrações de trânsito. Obtive sucesso num método que me ajudou bastante a ser aprovado no concurso da PRF (5º lugar em Rondônia, com nota para ser aprovado em 1º lugar em Goiás e no Distrito Federal, locais que eram mais do meu interesse mas que optei por "medo da concorrência" e pela pouca quantidade de vagas – 4 e 8, salvo engano).

Como era esse método?? Como eu fazia para "decorar", por exemplo, que uma infração possui fator multiplicador 2 vezes, e não 1 ou 3??

Ilustrativamente: dirigir / pilotar sem a habilitação na categoria adequada é reprovável, sendo equiparado a não possuir habilitação, então não há dúvidas de que a infração é de natureza gravíssima.

Contudo, não se pode ignorar que o condutor é habilitado, então possui, no mínimo, noções básicas de trânsito, primeiros socorros, etc.

Logo, trata-se de uma conduta altamente reprovável mas, ao mesmo tempo, com uma "atenuante", que é a habilitação em outra categoria.

Assim, o infrator deve ser punido com dureza, "mas nem tanto", não no máximo, o que faz com que o fator multiplicador da multa fique "no meio do caminho", nem 1 nem 3, ou seja, 2.

Esse tipo de lógica funciona com diversas outras infrações, em que o candidato deve procurar identificar a gravidade da conduta, compatibilizando-a com a penalidade aplicável. São, na verdade, princípios básicos do direito, como a razoabilidade e a proporcionalidade (adequação (da medida) X necessidade (de se aplicar tal medida) X proporcionalidade em sentido estrito).

Vale a pena, também, ter um quadro consolidado das infrações, agrupando-as de acordo com a gravidade:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	Infrações de natureza LEVE		
	Conduta	Penalidade	Medida administrativa
1	Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança	Multa	
2	Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, préstito, desfile e formações militares, salvo com autorização da autoridade de trânsito ou de seus agentes	Multa	
3	Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública	Multa	
4	Usar buzina: I - em situação que não a de simples toque breve como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos; II - prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto; III - entre as 22h e as 6h; IV - em locais e horários proibidos pela sinalização; V - em desacordo com os padrões e frequências estabelecidas pelo CONTRAN	Multa	
5	Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos no CTB	Multa	Retenção do veículo até a apresentação do documento
6	Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor	Multa	

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

7	É proibido ao pedestre: I - permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido; II - cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes, ou túneis, salvo onde exista permissão; III - atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização para esse fim; IV - utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito, ou para a prática de qualquer folguedo, esporte, desfiles e similares, salvo em casos especiais e com a devida licença da autoridade competente; V - andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea; VI - desobedecer à sinalização de trânsito específica	Multa em 50% do valor da infração de natureza leve	

	Infrações de natureza MÉDIA		
.	Conduta	Penalidade	Medida administrativa
1	Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos	Multa	
2	Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias	Multa	
3	Deixar o condutor, envolvido em acidente sem vítima, de adotar providências para remover o veículo do local, quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito	Multa	
4	Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível	Multa	Remoção do veículo
5	Deixar o condutor, envolvido em acidente sem vítima, de adotar providências para remover o veículo do local, quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito	Multa	

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6	Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso	Multa	
7	Quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo: I - na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em situações de emergência; II - nas faixas da direita, os veículos lentos e de maior porte	Multa	
8	Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente para todos os tipos de veículos	Multa	
9	Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito	Multa	
10	Deixar de deslocar, com antecedência, o veículo para a faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro da respectiva mão de direção, quando for manobrar para um desses lados	Multa	
11	Deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado	Multa	
12	Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda	Multa	
13	Deixar de guardar a distância lateral de 1.50 m ao passar ou ultrapassar bicicleta	Multa	
14	Entrar ou sair de áreas lindeiras sem estar adequadamente posicionado para ingresso na via e sem as precauções com a segurança de pedestres e de outros veículos	Multa	
15	Entrar ou sair de fila de veículos estacionados sem dar preferência de passagem a pedestres e a outros veículos	Multa	
17	Portar no veículo placas de identificação em	Multa	Retenção do

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN (Incide na mesma penalidade aquele que confecciona, distribui ou coloca, em veículo próprio ou de terceiros, placas de identificação não autorizadas pela regulamentação)		veículo para regularização e apreensão das placas irregulares
18	Deixar de manter ligado, nas situações de atendimento de emergência, o sistema de iluminação vermelha intermitente dos veículos de polícia, de socorro de incêndio e salvamento, de fiscalização de trânsito e das ambulâncias, ainda que parados	Multa	
19	Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via	Multa	
20	Usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza sons e ruído que perturbem o sossego público, em desacordo com normas fixadas pelo CONTRAN	Multa e apreensão do veículo	Remoção do veículo
21	Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda, salvo em casos de emergência	Multa	Retenção do veículo para regularização
22	Deixar de conduzir pelo bordo da pista de rolamento, em fila única, os veículos de tração ou propulsão humana e os de tração animal, sempre que não houver acostamento ou faixa a eles destinados	Multa	
23	Deixar de manter acesas, à noite, as luzes de posição, quando o veículo estiver parado, para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias	Multa	
24	Quando o veículo estiver em movimento: I - deixar de manter acesa a luz baixa: a) durante a noite; b) de dia, em túneis e sob chuva, neblina	Multa	

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	ou cerração; c) de dia, no caso de veículos de transporte coletivo de passageiros em circulação em faixas ou pistas a eles destinadas; d) de dia, no caso de motocicletas, motonetas e ciclomotores; e) de dia, em rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos, no caso de veículos desprovidos de luzes de rodagem diurna; III - deixar de manter a placa traseira iluminada, à noite		
25	Utilizar as luzes do veículo: I - o pisca-alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência; II - baixa e alta de forma intermitente, exceto nas seguintes situações: a) a curtos intervalos, quando for conveniente advertir a outro condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo; b) em imobilizações ou situação de emergência, como advertência, utilizando pisca-alerta; c) quando a sinalização de regulamentação da via determinar o uso do pisca-alerta	Multa	
26	Dirigir o veículo: I - com o braço do lado de fora; II - transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas; III - com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança do trânsito; IV - usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais; V - com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo, ou acionar equipamentos e acessórios do veículo (se essa infração estiver <u>segurando ou manuseando telefone celular</u>, será infração <u>gravíssima</u>); VI - utilizando-se de fones nos ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou de telefone celular; VII - realizando a cobrança de tarifa com o veículo em movimento	Multa	
27	Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta, ou de forma agressiva, em desacordo com o disposto no	Multa	Remoção da bicicleta, mediante recibo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	parágrafo único do art. 59 do CTB		para o pagamento da multa.
28	Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de 30 dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no art. 123 do CTB	Multa	Remoção do veículo

	Infrações de natureza GRAVE		
	Conduta	Penalidade	Medida administrativa
1	Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança	Multa	Retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator
2	Seguir veículo em serviço de urgência, estando este com prioridade de passagem devidamente identificada por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes	Multa	
3	Deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo	Multa	
4	Transitar em marcha à ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança	Multa	
5	Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes	Multa	
6	Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora	Multa	

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação		
7	Deixar de parar o veículo no acostamento à direita, para aguardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda, onde não houver local apropriado para operação de retorno	Multa	
8	Executar operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização	Multa	
9	Transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares, ou deixar de adentrar as áreas destinadas à pesagem de veículos	Multa	
10	Evadir-se da cobrança pelo uso de rodovias e vias urbanas para não efetuar o seu pagamento, ou deixar de efetuá-lo na forma estabelecida	Multa	
11	Ultrapassar veículos em fila, parados em razão de sinal luminoso, cancela, bloqueio viário parcial ou qualquer outro obstáculo, com exceção dos veículos não motorizados	Multa	
12	Deixar de dar preferência de passagem: I - em interseção não sinalizada: a) a veículo que estiver circulando por rodovia ou rotatória; b) a veículo que vier da direita; II - nas interseções com sinalização de regulamentação de Dê a Preferência	Multa	
13	Transitar com o farol desregulado ou com o facho de luz alta de forma a perturbar a visão de outro condutor	Multa	Retenção do veículo para regularização
14	Deixar de sinalizar a via, de forma a prevenir os demais condutores e, à noite, não manter acesas as luzes externas ou omitir-se quanto a providências necessárias para tornar visível o local, quando: I - tiver de remover o veículo da	Multa	

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	pista de rolamento ou permanecer no acostamento; II - a carga for derramada sobre a via e não puder ser retirada imediatamente		
15	Usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN	Multa	Retenção do veículo para regularização
16	Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados	Multa	Retenção do veículo para transbordo
17	Transitar com o veículo em desacordo com as especificações, e com falta de inscrição e simbologia necessárias à sua identificação, quando exigidas pela legislação	Multa	Retenção do veículo para regularização
18	Deixar o responsável de promover a baixa do registro de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado	Multa	Recolhimento do Certificado de Registro e do Certificado de Licenciamento Anual
19	Deixar a empresa seguradora de comunicar ao órgão executivo de trânsito competente a ocorrência de perda total do veículo e de lhe devolver as respectivas placas e documentos	Multa	Recolhimento das placas e dos documentos
20	Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos, sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via	Multa	Remoção da mercadoria ou do material
	Transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros carga excedente em desacordo com o estabelecido no art. 109 do CTB	Multa	Retenção para o transbordo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	Infrações de natureza GRAVÍSSIMA		
	Conduta	Penalidade	Medida administrativa
1	Dirigir veículo sem possuir CNH, PPD ou ACC	Multa 3x	Retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado
2	Dirigir veículo com CNH, PPD ou ACC cassada ou com suspensão do direito de dirigir	Multa 3x	Recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado
3	Dirigir veículo com CNH ou PPD de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo	Multa 2x	Retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado
4	Dirigir veículo com validade da CNH vencida há mais de 30 dias	Multa	Recolhimento da CNH e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado
5	Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir	Multa	Retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou apresentação de condutor habilitado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6	Entregar a direção do veículo a pessoa nas condições dos itens 1 a 5	As mesmas previstas acima, nos respectivos itens	Retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado
7	Permitir que pessoa nas condições referidas nos itens 1 a 5 tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via	As mesmas previstas acima, nos respectivos itens 1 a 6	As mesmas previstas acima, nos respectivos itens 1 a 6
8	Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência	Multa 10x e suspensão do direito de dirigir por 12 meses Havendo reincidência no prazo de 12 meses, a multa é aplicada em dobro	Recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo
9	Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa	Multa 10x e suspensão do direito de dirigir por 12 meses Havendo reincidência no prazo de 12 meses, a multa é aplicada em dobro	Recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10	Confiar ou entregar a direção de veículo a pessoa que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança	Multa	
11	Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas no CTB	Multa	Retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada
12	Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos	Multa e suspensão do direito de dirigir	Retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação
13	Disputar corrida	Multa 10x, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo Havendo reincidência no prazo de 12 meses, a multa é aplicada em dobro	Recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo
14	Promover, na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via	Multa 10x, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo Havendo reincidência no prazo de 12 meses, a multa é aplicada em	Recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

		dobro OBS: As penalidades são aplicáveis aos promotores e aos condutores participantes	
15	Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus	Multa 10x, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo Havendo reincidência no prazo de 12 meses, a multa é aplicada em dobro	Recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo
16	Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima: I - de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo; II - de adotar providências, podendo fazê-lo, no sentido de evitar perigo para o trânsito no local; III - de preservar o local, de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia; IV - de adotar providências para remover o veículo do local, quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito; V - de identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias	Multa 5x e suspensão do direito de dirigir	Recolhimento do documento de habilitação

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	à confecção do boletim de ocorrência		
17	Deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores, de socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e às ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes	Multa	
18	Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem	Multa 10x, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo Havendo reincidência no prazo de 12 meses, a multa é aplicada em dobro	
19	Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos	Multa 3x	
20	Ultrapassar pela direita veículo de transporte coletivo ou de escolares, parado para embarque ou desembarque de passageiros, salvo quando houver refúgio de segurança para o pedestre	Multa	
21	Ultrapassar outro veículo: I - pelo acostamento; II - em interseções e passagens de nível	Multa 5x	
22	Ultrapassar pela contramão outro veículo: I -	Multa 5x	

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	nas curvas, aclives e declives, sem visibilidade suficiente; II - nas faixas de pedestre; III - nas pontes, viadutos ou túneis; IV - parado em fila junto a sinais luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos ou qualquer outro impedimento à livre circulação; V - onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela	Havendo reincidência no prazo de 12 meses, a multa é aplicada em dobro	
23	Executar operação de retorno: I - em locais proibidos pela sinalização; II - nas curvas, aclives, declives, pontes, viadutos e túneis; III - passando por cima de calçada, passeio, ilhas, ajardinamento ou canteiros de divisões de pista de rolamento, refúgios e faixas de pedestres e nas de veículos não motorizados; IV - nas interseções, entrando na contramão de direção da via transversal; V - com prejuízo da livre circulação ou da segurança, ainda que em locais permitidos	Multa	
24	Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória , exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista no art. 44-A do CTB	Multa	
25	Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial	Multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir	
26	Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea	Multa	
27	Falsificar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo	Multa e apreensão do veículo	Remoção do veículo
28	Recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou a seus agentes, mediante recibo, os	Multa e apreensão do	Remoção do

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei, para averiguação de sua autenticidade	veículo	veículo
29	Retirar do local veículo legalmente retido para regularização, sem permissão da autoridade competente ou de seus agentes	Multa e apreensão do veículo	Remoção do veículo
30	Fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação	Multa	
31	Deixar de sinalizar qualquer obstáculo à livre circulação, à segurança de veículo e pedestres, tanto no leito da via terrestre como na calçada, ou obstaculizar a via indevidamente	Multa, agravada em até 5x, a critério da autoridade de trânsito, conforme o risco à segurança (A penalidade será aplicada à pessoa física ou jurídica responsável pela obstrução, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via providenciar a sinalização de emergência, às expensas do responsável, ou, se possível, promover a desobstrução)	
32	Bloquear a via com veículo	Multa e apreensão do veículo	Remoção do veículo
33	Usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação	Multa 20x e suspensão do	Remoção do

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela	direito de dirigir por 12 meses Multa 60x aos organizadores da conduta Havendo reincidência no prazo de 12 meses, a multa é aplicada em dobro	veículo
34	Conduzir veículo para o qual seja exigida habilitação nas categorias C, D ou E sem realizar o exame toxicológico, após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido	Multa 5x e suspensão do direito de dirigir por 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no Renach de resultado negativo em novo exame	
35	Exercer atividade remunerada ao veículo e não comprovar a realização de exame toxicológico periódico por ocasião da renovação do documento de habilitação nas categorias C, D ou E	Multa 5x e suspensão do direito de dirigir por 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no Renach de resultado negativo em novo exame	

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Algumas infrações possuem natureza / gravidade diferente, a depender do local em que são cometidas ou de outras condições específicas. É o caso das seguintes faltas:

Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção e em que o veículo esteja devidamente sinalizado	Infração	Penalidade	Medida administrativa
a) em pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido	Grave	Multa	Remoção do veículo
b) nas demais vias	Leve	Multa	

Estacionar o veículo	Infração	Penalidade	Medida administrativa
nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via transversal	Média	Multa	Remoção do veículo
afastado da guia da calçada (meio-fio) de 50 cm a 1 metro	Leve	Multa	Remoção do veículo
afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de 1 metro	Grave	Multa	Remoção do veículo
em desacordo com as posições estabelecidas	Média	Multa	Remoção do veículo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

no CTB			
na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento	Gravíssima	Multa	Remoção do veículo
junto ou sobre hidrantes de incêndio, registro de água ou tampas de poços de visita de galerias subterrâneas, desde que devidamente identificados, conforme especificação do CONTRAN	Média	Multa	Remoção do veículo
nos acostamentos, salvo motivo de força maior	Leve	Multa	Remoção do veículo
no passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardim público	Grave	Multa	Remoção do veículo
onde houver guia de calçada (meio-fio) rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos	Média	Multa	Remoção do veículo
impedindo a movimentação de outro	Média	Multa	Remoção do veículo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

veículo			
ao lado de outro veículo em fila dupla	Grave	Multa	Remoção do veículo
na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres	Grave	Multa	Remoção do veículo
onde houver sinalização horizontal delimitadora de ponto de embarque ou desembarque de passageiros de transporte coletivo ou, na inexistência desta sinalização, no intervalo compreendido entre 10 metros antes e depois do marco do ponto	Média	Multa	Remoção do veículo
nos viadutos, pontes e túneis	Grave	Multa	Remoção do veículo
na contramão de direção	Média	Multa	
em aclive ou declive, não estando devidamente freado e sem calço de segurança, quando se tratar de veículo com peso bruto total superior a 3.500 kg	Grave	Multa	Remoção do veículo
em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização (placa - Estacionamento	Grave	Multa	Remoção do veículo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Regulamentado)			
em locais e horários proibidos especificamente pela sinalização (placa - Proibido Estacionar)	Média	Multa	Remoção do veículo
em locais e horários de estacionamento e parada proibidos pela sinalização (placa - Proibido Parar e Estacionar)	Grave	Multa	Remoção do veículo
nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial que comprove tal condição	Gravíssima	Multa	Remoção do veículo

Parar o veículo	Infração	Penalidade	Medida administrativa
nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via transversal	Média	Multa	
afastado da guia da calçada (meio-fio) de 50 com a 1 metro	Leve	Multa	
afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de 1 metro	Média	Multa	
em desacordo com as posições estabelecidas no CTB	Leve	Multa	

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das demais vias dotadas de acostamento	Grave	Multa	
no passeio ou sobre faixa destinada a pedestres, nas ilhas, refúgios, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento e marcas de canalização	Leve	Multa	
na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres	Média	Multa	
nos viadutos, pontes e túneis	Média	Multa	
na contramão de direção	Média	Multa	
em local e horário proibidos especificamente pela sinalização (placa - Proibido Parar)	Média	Multa	
sobre ciclovia ou ciclofaixa	Grave	Multa	

Transitar com o veículo	Infração	Penalidade	Medida

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

			administrativa
na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, exceto para acesso a imóveis lindeiros ou conversões à direita	Leve	Multa	
na faixa ou pista da esquerda regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo	Grave	Multa	
na faixa ou via de trânsito exclusivo, regulamentada com circulação destinada aos veículos de transporte público coletivo de passageiros, salvo casos de força maior e com autorização do poder público competente	Gravíssima	Multa e apreensão do veículo	Remoção do veículo

Transitar pela contramão de direção em	Infração	Penalidade	Medida administrativa
vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário,	Grave	Multa	

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário			
vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação	Gravíssima	Multa	

Deixar de parar o veículo sempre que a respectiva marcha for interceptada	Infração	Penalidade	Medida administrativa
por agrupamento de pessoas, como préstitos, passeatas, desfiles e outros	Gravíssima	Multa	
por agrupamento de veículos, como cortejos, formações militares e outros	Grave	Multa	

Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado	Infração	Penalidade	Medida administrativa
I - que se encontre na faixa a ele destinada; II - que não haja concluído a travessia mesmo que ocorra sinal verde para o veículo; III - portadores de	Gravíssima	Multa	

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

deficiência física, crianças, idosos e gestantes			
IV - quando houver iniciado a travessia mesmo que não haja sinalização a ele destinada; V - que esteja atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo:	Grave	Multa	

Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias	Infração	Penalidade	Medida administrativa
Até 20% a mais que máximo permitido	Média	Multa	
Acima de 20%, até 50% do máximo permitido	Grave	Multa	
Mais do que 50% do máximo permitido	Gravíssima	Multa 3x e suspensão do direito de dirigir	

Deixar de reduzir a	Infração	Penalidade	Medida

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito			administrativa
I - quando se aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos, préstitos e desfiles; XIV - nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros ou onde haja intensa movimentação de pedestres:	gravíssima	Multa	
II - nos locais onde o trânsito esteja sendo controlado pelo agente da autoridade de trânsito, mediante sinais sonoros ou gestos; III - ao aproximar-se da guia da calçada (meio-fio) ou acostamento; IV - ao aproximar-se de ou passar por interseção não sinalizada; V - nas vias rurais cuja faixa de domínio não esteja cercada; VI - nos trechos em curva de pequeno raio; VII - ao aproximar-se de locais sinalizados com advertência de obras ou trabalhadores na pista; VIII - sob chuva,	grave	Multa	

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

neblina, cerração ou ventos fortes; IX - quando houver má visibilidade; X - quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado; XI - à aproximação de animais na pista; XII - em declive;			
XIII - ao ultrapassar ciclista:	gravíssima	Multa	

Conduzir o veículo	Infração	Penalidade	Medida administrativa
I - com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado; II - transportando passageiros em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo CONTRAN; III - com dispositivo anti-radar; IV - sem qualquer uma das placas de	Gravíssima	Multa e apreensão do veículo	Remoção do veículo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

identificação; V - que não esteja registrado e devidamente licenciado; VI - com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade			
VII - com a cor ou característica alterada; VIII - sem ter sido submetido à inspeção de segurança veicular, quando obrigatória; IX - sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante; X - com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN; XI - com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante; XII - com equipamento ou acessório proibido; XIII - com o equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados; XIV - com registrador instantâneo	Grave	Multa	Retenção do veículo para regularização

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

inalterável de velocidade e tempo viciado ou defeituoso, quando houver exigência desse aparelho; XV - com inscrições, adesivos, legendas e símbolos de caráter publicitário afixados ou pintados no pára-brisa e em toda a extensão da parte traseira do veículo, excetuadas as hipóteses previstas no CTB; XVI - com vidros total ou parcialmente cobertos por películas refletivas ou não, painéis decorativos ou pinturas; XVII - com cortinas ou persianas fechadas, não autorizadas pela legislação; XVIII - em mau estado de conservação, comprometendo a segurança, ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído; XIX - sem acionar o limpador de pára-brisa sob chuva			
XX - sem portar a autorização para condução de escolares, na forma estabelecida no art.	Grave	Multa e apreensão do veículo	

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

136 do CTB			
XXI - de carga, com falta de inscrição da tara e demais inscrições previstas neste Código; XXII - com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas	Média	Multa	
XXIII - em desacordo com as condições estabelecidas no art. 67-C do CTB, relativamente ao tempo de permanência do condutor ao volante e aos intervalos para descanso, quando se tratar de veículo de transporte de carga ou coletivo de passageiros	Média	Multa	Retenção do veículo para cumprimento do tempo de descanso aplicável

Transitar com o veículo	Infração	Penalidade	Medida administrativa
I - danificando a via, suas instalações e equipamentos; II - derramando, lançando ou arrastando sobre a via: a) carga que esteja transportando; b) combustível ou lubrificante que esteja	Gravíssima	Multa	Retenção do veículo para regularização

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

utilizando; c) qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente			
III - produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN; IV - com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização;	Grave	Multa	Retenção do veículo para regularização
V - com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento, na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN	Média	Multa acrescida a cada 200kg ou fração de excesso de peso apurado, constante na tabela prevista no art. 231, inciso V, do CTB	Retenção do veículo e transbordo da carga excedente
VI - em desacordo com a autorização especial, expedida pela autoridade competente para transitar com dimensões excedentes, ou quando a mesma estiver vencida	Grave	Multa e apreensão do veículo	Remoção do veículo
VII - com lotação excedente; VIII -	Média	Multa	Retenção do veículo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente; IX - desligado ou desengrenado, em declive:			
X - excedendo a capacidade máxima de tração	de média a gravíssima, a depender da relação entre o excesso de peso apurado e a capacidade máxima de tração, a ser regulamentada pelo CONTRAN	Multa	Retenção do veículo e transbordo de carga excedente

Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor	Infração	Penalidade	Medida administrativa
I - sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e as especificações aprovadas pelo Contran; II - transportando passageiro sem o capacete de segurança, na forma estabelecida no inciso anterior, ou fora do	Gravíssima	Multa e suspensão do direito de dirigir	Retenção do veículo até regularização e recolhimento do documento de habilitação

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

assento suplementar colocado atrás do condutor ou em carro lateral; III - fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda; V - transportando criança menor de 10 anos de idade ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar da própria segurança			
VI - rebocando outro veículo; VII - sem segurar o guidom com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicação de manobras; VIII – transportando carga incompatível com suas especificações ou em desacordo com o previsto no § 2o do art. 139-A do CTB; IX – efetuando transporte remunerado de mercadorias em desacordo com o previsto no art. 139-A do CTB ou com as normas que regem a atividade profissional dos mototaxistas	Grave	Multa	Apreensão do veículo para regularização
X - com a utilização de capacete de segurança sem viseira ou óculos de proteção	Média	Multa	Retenção do veículo até regularização

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ou com viseira ou óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do Contran; XI - transportando passageiro com o capacete de segurança utilizado na forma prevista no item anterior			

O candidato deve saber, também:

- As penalidades aplicáveis às infrações de trânsito;
- Pontuações e valores das multas de trânsito;
- A quem são impostas as penalidades previstas no CTB;
- O prazo que o principal condutor ou o proprietário do veículo possuem para indicar o infrator;
- Hipóteses em que a suspensão do direito de dirigir pode ser imposta; e
- Quais as medidas administrativas previstas no CTB.

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

***** Questionário - somente perguntas *****

1) Quais são as penalidades aplicáveis às infrações de trânsito?
2) Quais são as pontuações e os respectivos valores das multas de trânsito, de acordo com a gravidade?
3) A quem são impostas as penalidades previstas no CTB?
4) Qual prazo o principal condutor ou o proprietário do veículo possuem para indicar quem cometeu a infração de trânsito?
5) Em quais hipóteses a suspensão do direito de dirigir pode ser imposta?
6) Quais são as medidas administrativas previstas no CTB?

Sabendo responder às questões acima, o candidato certamente estará bem preparado para a resolução das provas de legislação de trânsito, em relação aos tópicos objeto deste relatório.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

***** Questionário – perguntas com respostas *****

1) Quais são as penalidades aplicáveis às infrações de trânsito?

a) advertência por escrito;
b) multa;
c) suspensão do direito de dirigir;
d) cassação da CNH;
e) cassação da PPD; e
f) frequência obrigatória em curso de reciclagem

2) Quais são as pontuações e os respectivos valores das multas de trânsito, de acordo com a gravidade?

Gravíssima – **7** pontos – multa de **R$ 293,47**
Grave – **5** pontos – multa de **R$ 195,23**
Média – **4** pontos – multa de **R$ 130,16**
Leve – **3** pontos – multa de **R$ 88,38**

3) A quem são impostas as penalidades previstas no CTB?

As penalidades serão impostas ao **condutor**, ao **proprietário do veículo**, ao **embarcador** e ao **transportador**, **salvo** os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados no CTB

4) Qual prazo o principal condutor ou o proprietário do veículo possuem para indicar quem cometeu a infração de trânsito?

Não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá **30 dias** de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.

Após esse prazo, não havendo identificação do infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo,

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

mantida a originada pela infração, cujo valor é o da multa multiplicada pelo número de infrações iguais cometidas no período de 12 meses.

5) Em quais hipóteses a suspensão do direito de dirigir pode ser imposta?

A penalidade de **suspensão do direito de dirigir** será imposta quando, no período de 12 meses, o infrator atingir...

a) 20 pontos, quando houver 2 ou mais infrações gravíssimas;
b) 30 pontos, caso haja 1 infração gravíssima; ou
c) 40 pontos, caso não conste infração gravíssima na pontuação.

O mesmo ocorrerá quando houve transgressão às normas estabelecidas no CTB, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

6) Quais são as medidas administrativas previstas no CTB?

As medidas administrativas previstas no CTB são:

a) retenção do veículo;
b) remoção do veículo;
c) recolhimento da CNH, da PPD, do Certificado de Registro ou do CLA;
d) transbordo do excesso de carga;
e) realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica;
f) recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários, após o pagamento de multas e encargos devidos; e
g) realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e de direção veicular.

Chegamos ao final deste relatório, pessoal!

Abraços e ótimos estudos!

Murilo Soares

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

LISTA DE QUESTÕES OBJETIVAS ESTRATÉGICAS

1) CESPE - Técnico Judiciário (TRF 1ª Região)/Administrativa/Segurança e Transporte/2017

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB.) e as resoluções do CONTRAN sobre a condução de veículos automotores, julgue o item a seguir.

Não parar o veículo antes de transpor linha férrea caracteriza infração gravíssima passível de multa.

2) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Técnico e Administrativo/Segurança Institucional e Transporte/2015

À luz do disposto no CTB, julgue o item seguinte, relativo ao meio ambiente e aos veículos automotores.

A buzina, um agente causador de poluição sonora, poderá ser usada pelo condutor do veículo desde que em toque breve, para fazer advertências necessárias e evitar acidentes; contudo, usar a buzina entre 22 h e 6 h configura infração de trânsito.

3) CESPE - Policial Rodoviário Federal/2013

Com base na legislação da PRF, julgue o item que se segue.

Comete infração de trânsito gravíssima, punível com multa, o condutor que não reduz a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito, quando se aproxima de passeatas, manifestações populares e aglomerações.

4) CESPE - Policial Rodoviário Federal/2013

Com base na legislação da PRF, julgue o item que se segue.

A autoridade de trânsito, na esfera de suas atribuições, poderá aplicar, quando cabível, penalidade consistente na frequência obrigatória em curso de reciclagem, sem prejuízo das punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito.

5) CESPE - Técnico Judiciário (TJ AC)/Técnico-Administrativa/Motorista/2012

Considerando que o motorista deve conduzir um veículo em perfeitas condições de funcionamento e percorrer trechos de trânsito urbano e estradas, julgue o item a seguir com base no código brasileiro de trânsito e suas alterações.

Quando houver declive acentuado ou existindo obras ou trabalhadores na pista, deve-se reduzir a velocidade. Entretanto, não é recomendável conduzir a uma velocidade inferior a 50% da regulamentada, como forma de garantir a segurança de todos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6) CESPE - Soldado Bombeiro Militar (CBM DF)/Condutor e Operador de Viatura/2011

Considerando que um caminhão do CBMDF, em serviço de urgência e devidamente identificado por alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, esteja transitando por uma pista de quatro faixas bastante congestionada, julgue o item seguinte.

Constituiria infração gravíssima o fato de um condutor deixar de dar passagem ao referido caminhão.

7) CESPE - Soldado Bombeiro Militar (CBM DF)/Condutor e Operador de Viatura/2011

Considerando que um caminhão do CBMDF, em serviço de urgência e devidamente identificado por alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, esteja transitando por uma pista de quatro faixas bastante congestionada, julgue o item seguinte.

Cometeria infração de trânsito o condutor de um automóvel que seguisse o referido caminhão, aproveitando-se da facilidade de tráfego gerada pelos espaços deixados pelos demais motoristas ao cederem passagem ao veículo em serviço de urgência.

8) CESPE - Soldado Bombeiro Militar (CBM DF)/Condutor e Operador de Viatura/2011

Acerca da legislação de trânsito, julgue o próximo item.

A cassação do documento de habilitação é uma medida administrativa aplicada quando a autoridade de trânsito aplica penalidade de suspensão do direito de dirigir.

9) CESPE - Técnico Judiciário (STM)/Administrativa/Segurança/2011

Com base na legislação de trânsito, julgue o item.

Considere que, depois de ter seu aparelho de som automotivo furtado por duas vezes, Rodrigo decidiu adquirir um aparelho sonoro portátil e passou a conduzir seu veículo ouvindo música nos fones de ouvido do aparelho.

Nessa situação, Rodrigo comete infração de trânsito ao dirigir ouvindo música mediante a utilização de fones nos ouvidos.

10) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Especializado/Transportes/2010

Com relação às normas gerais de circulação, conforme a legislação de trânsito vigente, julgue o item que se segue.

Apenas em caso de necessidade, é permitido ao condutor deixar o veículo estacionado na pista de rolamento de estradas, rodovias e vias de trânsito rápido, ainda que dotadas de acostamento.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

11) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Especializado/Transportes/2010

Julgue o item subsequente, acerca do uso da buzina e das luzes do veículo, de acordo com as disposições do CTB.

Considere que um motorista, às seis horas da manhã, acione repetidamente e de forma prolongada a buzina de seu automóvel para chamar a atenção de um pedestre em situação de perigo. Nessa situação, dada a situação de emergência, o motorista não comete infração de trânsito.

12) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Especializado/Transportes/2010

Com relação a infrações e crimes de trânsito, julgue o item a seguir, de acordo com o CTB.

Comete infração média o condutor que deixa de deslocar, com antecedência, o veículo para a faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro da respectiva mão de direção, na situação em que pretenda manobrar para um desses lados.

13) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Especializado/Transportes/2010

Com relação a infrações e crimes de trânsito, julgue o item a seguir, de acordo com o CTB.

Considera-se infração média o fato de dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança.

14) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Especializado/Transportes/2010

Com relação a infrações e crimes de trânsito, julgue o item a seguir, de acordo com o CTB.

Considera-se infração gravíssima o ato de dirigir ameaçando pedestres durante a travessia de via pública, ou os demais veículos, estando o infrator sujeito a multa e suspensão do direito de dirigir.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO		
1. c	2. c	3. c
4. c	5. c	6. c
7. c	8. e	9. c
10. e	11. e	12. c
13. e	14. c	

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.